

1500137-26.2022.8.26.0457

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Jorge Corte Júnior

Comarca: Pirassununga

Foro: Foro de Pirassununga

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... em definitivo pela prática de tráfico de drogas (fls. 46) e roubo (fls. 47 e 49). Contudo, é bem de ver-se que tais condenações remontam aos anos de 2011 a 2013, de tal sorte que não é despropositado imaginar que o réu tenha melhorado, ao menos um pouco, a sua conduta. Na dosagem da reprimenda, atento à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pirassununga - 3ª Vara

Rua José Bonifácio, 70, Centro, Pirassununga - SP - cep 13631-903

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500137-26.2022.8.26.0457

Classe/Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Réu:

ELIVELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA

Réu Preso

Aos 17 de maio de 2022, às 15:30 h, nesta cidade de Pirassununga - SP, na sala virtual de audiências da 3ª Vara, presentes o Dr. Jorge Corte Júnior, MM. Juiz de Direito, a DD. Promotora de Justiça, Dra. Renata Caldeira Costa Piccirilo Colafermina, o réu Elivelton Ribeiro de Oliveira, seu Defensor, Dr. Edimar de Souza, a vítima Anderson Luiz de Oliveira Moloni e as testemunhas comuns Alan Dias de Oliveira e Rodrigo Leandro Merenciano. Depois de qualificadas as partes, iniciou-se a gravação da audiência, tendo sido colhidos os depoimentos da vítima e da testemunha PM Alan. A seguir, foi dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e ao Dr. Defensor e por ambos foi dito que DESISTIAM da oitiva da testemunha PM Merenciano, o que foi homologado. Em seguida, foi o réu interrogado. O MM. Juiz deu por encerrada a instrução, passando-se aos debates, que se deram também por gravação audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Elivelton Ribeiro de Oliveira, qualificado nos autos, foi denunciado nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 07/02/2022 às 14h30min, na Rua Pereira Bueno, 818, - Jardim Petrópolis - 13630030 - Pirassununga - SP, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em uma bicicleta aro 26, de cor vermelha, da marca Conthey, avaliada em R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 41 e auto de avaliação de fls. 75, pertencente à vítima Anderson Luiz de Oliveira Moloni. Narra a denúncia que, nas circunstâncias de tempo e local descritas, o denunciado subtraiu a bicicleta e empreendeu fuga, oportunidade na qual a vítima o vislumbrou e saiu ao seu encalço. Nesse ínterim, policiais militares, em patrulhamento de rotina, nas proximidades da Igreja Universal, se depararam com o ofendido correndo a pé, atrás do denunciado que estava na posse de uma bicicleta da cor vermelha, momento em que quando a vítima visualizou a equipe policial passou a gritar, "minha bicicleta" e apontava para o acusado que estava à frente e pedalava uma bicicleta rapidamente. Diante dos fatos, a equipe policial abordou o denunciado que estava na posse da bicicleta, sendo que no local a vítima imediatamente reconheceu a bicicleta como sendo sua, bem como reconheceu o denunciado como sendo o indivíduo que subtraiu sua bicicleta. Recebida

a denúncia em 17/02/2022 (fls. 88/89), foi o réu citado e ofereceu defesa preliminar (fls. 121). Nesta audiência, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum e, em seguida, o réu foi interrogado. Nos debates, a Dra. Promotora de Justiça requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto o Dr. Defensor postulou o reconhecimento da tentativa e do furto de bagatela, assim como da confissão espontânea. É o relatório. DECIDO. A materialidade delitiva está comprovada nos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 41) e de avaliação (fls. 75). A autoria é certa porque houve prisão em flagrante. O réu furtou a bicicleta, que tinha sido colocada na entrada de uma igreja; a vítima o viu, saiu correndo pela rua gritando que a bicicleta era sua e o réu acabou sendo detido por policiais militares que por ali passavam casualmente. Não há que se falar em furto de bagatela, como pretende o dedicado Defensor, isso porque mesmo em se tratando de uma bicicleta já usada e cujo valor era de apenas R\$ 150,00, o bem parecia ter alguma importância para a vítima (cuja condição econômica é desconhecida), tanto que ela saiu pela rua gritando pela devolução da bicicleta. O réu não atendeu aos apelos da vítima, o que demonstra dolo relativamente intenso. A propósito o policial Alan, ouvido nesta audiência, asseverou que a vítima não iria alcançar o réu, porque este tinha percorrido 400 ou 500 metros e já estava "ganhando velocidade". Nesse contexto, já adianto que deve ser reconhecida a tentativa, uma vez que o acusado não teve a posse mansa e desvigiada do bem, mas a redução deve ser apenas de metade, não de dois terços, visto que o delito somente não se consumou ante a pronta intervenção dos policiais. Anota-se que o réu disse ter praticado o delito sob influência de álcool, porque tinha "brigado" com sua companheira. Obviamente, a embriaguez voluntária não interfere na caracterização do delito (CP, art. 28, inc. II). Convicto da culpa do réu, passo a dosar a pena. Ele é multi-reincidente específico (fls. 48 e 50), e já foi condenado em definitivo pela prática de tráfico de drogas (fls. 46) e roubo (fls. 47 e 49). Contudo, é bem de ver-se que tais condenações remontam aos anos de 2011 a 2013, de tal sorte que não é despropositado imaginar que o réu tenha melhorado, ao menos um pouco, a sua conduta. Na dosagem da reprimenda, atento à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base um pouco acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tendo-a majorado em razão da personalidade problemática do agente e do dolo relativamente intenso, uma vez que o acusado não atendeu aos apelos da vítima e somente foi detido pela polícia. Na sequência, elevo a reprimenda a 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, com aumento de um sexto, em razão da reincidência, desprezadas as frações não computáveis de pena pecuniária. Nessa mesma fase, anoto que o réu não faz jus à atenuante da confissão espontânea, mesmo porque ele foi preso em flagrante delito, de modo que - inclusive para os fins da Súmula 545 do STJ - sua confissão nada acrescentou ao conjunto probatório. Na verdade a autoria era tão evidente que não lhe restava outra opção, senão a confissão. "Para a configuração da atenuante contemplada no art. 65, III, 'd', do CP é necessário que a vontade do confitente seja determinada sem a intervenção de fatores externos. O que interessa não é a confissão em si mesma, mas o motivo que a inspirou, capaz de revelar o arrependimento do réu" (TACRIM-SP - HC - Rel. Geraldo Lucena - BMJ 91/16 e RJD 8/189). "Não há falar em confissão espontânea se o réu não tem outra alternativa, em face da exuberante prova, senão a de admitir a autoria da infração. Sua confissão, então, é voluntária, mas não espontânea, e, portanto, não há cuidar da atenuante do art. 65, III, 'd', do CP" (TACRIM-SP - AC 572.463-2 - Rel. Haroldo Luz - RT 654/306). Na sequência, reduzo a reprimenda pela metade, em razão da tentativa, de modo que a pena final é fixada em 07 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, desprezadas as frações não computáveis de pena pecuniária. No mais, anoto que em razão da reincidência e das outras condenações, o réu, com forte inclinação para o crime, não faz jus aos benefícios reservados para o furto privilegiado e nem mesmo ao sursis ou à substituição da pena privativa de liberdade (art. 44, § 3º, do Código Penal). Ainda assim, considerando que se tratou de simples furto tentado, de bem de pequeno valor, não vejo razões para a continuidade da custódia cautelar do réu, de tal sorte que ele poderá apelar solto, e o regime inicial de cumprimento de pena será o

aberto. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar ELIVELTON RIBEIRO DE OLIVEIRA como incurso nas sanções do art. 155, "caput", C.C. Art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses e 17 (dezesete) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 06 (seis) dias-multa, calculados estes no piso legal. Expeça-se alvará de soltura e oportunamente designe-se audiência para cientificação das condições do regime aberto, aquelas de praxe. P.I.C. Expeça-se em favor do Defensor dativo certidão dos atos praticados. Publicada em audiência, sem que, contudo, os presentes tenham sido intimados, isso porque a audiência foi encerrada logo após os debates, de sorte que o prazo para recurso iniciar-se-á a partir da publicação deste termo. A gravação desta audiência ficará disponível às partes através de certidão, que será liberada oportunamente nos autos". Eu, Patrícia da Costa Pereira, Escrevente, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA